

1519579-83.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... cinza e amarela, tencionava praticar roubos de motos de grande porte na Rodovia Ayrton Senna.

O denunciado foi encaminhado até a Delegacia de Polícia, sendo que lá não foi reconhecido por J.E.M. (vítima protegida), em que pese referida vítima dissesse que VICTOR possuía as mesmas estatura e cor de pele de um dos agentes que efetuou o roubo de sua motocicleta BMW. Ainda, o ofendido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519579-83.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519579-83.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu:

VICTOR ROCHA DA SILVA DE ABREU

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

VICTOR ROCHA DA SILVA DE ABREU (RG. 57366873/SP) foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, e artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Consta da denúncia que, entre os dias 21 e 28, ambos de agosto de 2022, nesta cidade e Comarca de São Paulo, VICTOR ROCHA DA SILVA DE ABREU e comparsa não identificado, agindo com unidade de desígnios, identidade de propósitos e comunhão de esforços, receberam, em proveito próprio, a motocicleta BMW R 1250 GS, de cor branca, modelo 2019 e de placa EEE-9608 (São Paulo), coisa que sabiam ser produto de crime.

Consta também que, no dia 28 de agosto de 2022, por volta das 10h, no salão de cabelereiro situado na Rua Desembargador Juarez Mattos Barreto Bezerra de Menezes, nº 161, Itaim, nesta cidade e Comarca de São Paulo, VITOR ROCHA DA SILVA DE ABREU portava um revólver Rossi, calibre 38, municiado com seis cartuchos íntegros e com numeração suprimida.

Segundo se apurou, no dia 21 de agosto de 2022, na cidade e Comarca de Itaquaquetuba, J.E.M. (vítima protegida) teve roubada sua motocicleta BMW R 1250 GS, de cor branca, modelo 2019 e de placa EEE-9608 (São Paulo), conforme se depreende do boletim de ocorrência de fls. 31/32.

Em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, o denunciado e comparsa não identificado receberam referido veículo, já sem placa, para a prática de crimes,

sabendo tratar-se de produto de crime.

Ocorre que no dia 28 de agosto de 2022, Policiais Militares Rodoviários - que há cerca de quatro dias já haviam sido informados sobre o roubo de uma motocicleta com as mesmas características das de J.E.M. (vítima protegida) - avistaram, quando patrulhavam Pela Rodovia Ayrton Senna, a motocicleta da referida vítima, sendo conduzida por agente não identificado e estando o denunciado na garupa.

Referidos policiais deram sinais sonoros e luminosos de parada, mas estes foram ignorados, passando a acompanhar referida motocicleta por vários quilômetros, até que, em dado momento, conseguiram se aproximar, oportunidade em que o denunciado sacou do revólver Rossi, calibre 38, municiado com seis cartuchos íntegros e com numeração suprimida, que trazia consigo, fazendo com que os policiais efetuassem disparos na direção dos agentes, mas que não os acertaram.

A perseguição continuou, sendo que, àquela altura, o COPOM já havia irradiado a motocicleta em fuga. Em dado momento, já nesta cidade e Comarca de São Paulo, Policiais Militares embarcados em viatura policial avistaram a motocicleta trafegando pela Rua Desembargador Juarez Mattos Barreto Bezerra de Menezes, tendo o denunciado, ainda de capacete, desembarcado e adentrado em um salão de cabelereiro localizado no nº 161 da referida Rua, dirigindo-se ao banheiro, local em que ele tentou esconder o referido revólver e o capacete.

Os policiais adentraram no referido estabelecimento comercial, vindo a abordar o denunciado quando ele saía do banheiro. Com ele nada de ilícito foi encontrado, mas, ao revistarem o banheiro, os policiais localizaram não só o capacete, mas também o revólver Taurus dos autos.

A princípio, o denunciado informalmente confirmou que havia comprado aquele revólver por R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mas, depois, acabou admitindo, ainda informalmente, que juntamente com o motorista da referida BMW e com outros agentes em uma motocicleta Suzuki V Stron, de cores cinza e amarela, tencionava praticar roubos de motos de grande porte na Rodovia Ayrton Senna.

O denunciado foi encaminhado até a Delegacia de Polícia, sendo que lá não foi reconhecido por J.E.M. (vítima protegida), em que pese referida vítima dissesse que VICTOR possuía as mesmas estatura e cor de pele de um dos agentes que efetuou o roubo de sua motocicleta BMW. Ainda, o ofendido reconheceu o capacete e o revólver portados por VICTOR como objetos iguais aos utilizados por um dos roubadores. Formalmente interrogado, o denunciado não quis se manifestar.

Em 09 de setembro de 2022 foi recebida a denúncia (fls. 83/84). O réu foi citado (fls. 102). Resposta à acusação (fls. 106). Afastada a possibilidade de absolvição sumaria, foram mantidos o recebimento da denúncia e a prisão preventiva imposta ao acusado (fls. 112/114). Em razão da prevenção ao contágio do Covid-19, a audiência de instrução e julgamento foi designada na modalidade virtual (fls. 116/119). Durante a fase de instrução, foram ouvidas a vítima do crime antecedente e três testemunhas comuns. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o representante do Ministério Público postulou a condenação do réu nos termos da denúncia. Quanto à pena, manifestou-se, em síntese, pela exasperação na primeira fase e pela fixação de regime inicial fechado.

A Defesa do réu, em memoriais, pleiteou a absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da menoridade relativa, imposição de regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, direito de recorrer em liberdade e gratuidade da justiça (fls. 165/174). É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não existindo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer seu mérito. Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do réu VICTOR pela prática dos delitos de receptação dolosa e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da PROCEDÊNCIA da ação, apesar dos argumentos da nobre defesa.

Do exame percuciente do quadro probatório, verifica-se que restaram devidamente

comprovadas a materialidade e a autoria delitiva.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/07), boletim de ocorrência do crime antecedente (fls. 31/32), termos de depoimentos das testemunhas (fls. 10/13), autos de exibição e apreensão (fls. 14/15), auto de reconhecimento de pessoa negativo (fls. 50), imagens (link - fls. 100), laudo pericial balístico (fls. 139/143), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Quanto a crime de porte ilegal de arma de fogo, anoto que o laudo balístico constatou que a arma de fogo apreendida possui a numeração suprimida e estava plenas condições de efetuar disparos, assim como as munições apreendidas, que dispararam a contento (fls. 139/143).

Quanto ao crime de receptação dolosa, a materialidade delitiva está estampada no boletim de ocorrência do crime antecedente (fls. 31/32), auto de reconhecimento de objeto positivo (fls. 52) e auto de reconhecimento de pessoa negativo (fls. 50).

O mesmo pode ser dito em relação à autoria delitiva. Vejamos:

Na fase policial, o réu permaneceu silente (fls. 16)

Em Juízo, o réu VICTOR alegou que, no dia dos fatos, saiu do trabalho num sábado à noite e foi até um baile funk em Itaquaquecetuba. Ficou bêbado, perdeu o telefone e se perdeu dos colegas. Viu um colega que mora na mesma região, ele estava com uma moto e um capacete na garupa. Como não tinha como chamar Uber, pediu uma carona e ele aceitou. Foram embora e os policiais de moto deram ordem de parada. Falou para ele parar, mas ele se evadiu. Os policiais deram muitos tiros. Se rendeu, levantou as mãos. Ele não parou, apesar dos pedidos. Quando o interrogando pulou da moto, o condutor dispensou uma arma. Não sabia que ele estava armado. A única reação foi pegar a arma, correr até o estabelecimento e dispensar a arma e o capacete no banheiro. Não conhecia os policiais até aquela data. Não teve desentendimentos na ocorrência. Não falou aos policiais que tinha comprado a arma. Não falou que a arma lhe pertencia. Também não falou que ia praticar roubos.

A versão ofertada pelo réu é pouco crível e nada plausível.

A negativa, inclusive, foi firmemente contraditada pela prova acusatória, cujo conteúdo de mostrou firme no sentido de demonstrar responsabilidade do réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e do crime de receptação dolosa. Assim, a vítima protegida J.E.M., em Juízo, declarou que estava voltando de Ilhabela, conduzindo sua motocicleta. Perto de Itaquaquecetuba, foi abordado por dois indivíduos numa moto. Houve disparo de arma de fogo contra o depoente. Parou a moto no meio da rodovia. O garupa desceu e o condutor cruzou com a moto em sua frente. O garupa apontou a arma de fogo. Teve uma confusão porque carros bateram na rodovia. Foi até o acostamento. O garupa revistou o depoente e levou tudo, incluindo a moto. Registrou o boletim de ocorrência na mesma noite. Até onde tem conhecimento, a moto não foi recuperada. Não sabia da apreensão da motocicleta. Levaram a moto, o celular e todos os acessórios, tais como mochila, capacete, óculos. Era uma BMW GS 1250, ano 2019, placa EEE-9608. Foi até a delegacia para efetuar um reconhecimento. Reconheceu as características físicas, mas não o rosto, pois os agentes estavam de capacete. O capacete levado era vermelho com uma aba estilo motocross.

A corroborar, os policiais militares que efetuarão a prisão em flagrante do réu descreveram com firmeza os fatos, confirmando os crimes descritos na denúncia. Assim, a testemunha ARIEL, policial militar, em Juízo, reconheceu o réu e disse que, na data dos fatos, durante patrulhamento, receberam a informação de que dois indivíduos numa motocicleta de grande porte, a BMW, estavam em fuga pela rodovia Ayrton Senna. O primeiro acompanhamento foi feito pela Polícia Rodoviária. Começou na Ayrton Senna e passou por Itaquaquecetuba. A equipe se deparou com a moto e o réu pulou da garupa. Ele correu para dentro de um salão de cabeleireiro. O depoente conseguiu abordá-lo. A princípio, nada de ilícito foi encontrado. Porém, o réu confessou que havia dispensado a arma no banheiro. Não houve troca de tiros com a equipe do depoente, isso ocorreu com a Polícia Rodoviária, que estava de moto. O réu estava na posse da arma, ele correu segurando ela na cintura. O depoente recuperou a arma de dentro do lixo, bem como o capacete, que estava no chão do banheiro. O réu disse que comprou a arma pelo Facebook, por R\$ 3.500,00. Ele não

quis entregar o comparsa que se evadiu na motocicleta. O réu também disse que tencionava roubar motos de grande porte na rodovia. Não sabe se a vítima reconheceu o capacete da moto. A motocicleta evadiu-se, mas foi localizada dias depois pela equipe do 29 Batalhão da PM, área do 50º DP, salvo engano, em outra ocorrência. O réu não confessou o roubo na BMW, mas confessou que era produto de roubo. A testemunha RODRIGO, policial rodoviário, em Juízo, reconheceu o réu e declarou que estavam em patrulhamento pela rodovia Ayrton Senna, quando visualizaram a motocicleta ocupada por dois indivíduos. Essa moto tinha características de uma moto roubada dias antes. Os ocupantes passaram pela equipe em alta velocidade. Acabaram os perdendo de vista. Alguns minutos depois, visualizaram novamente a moto, mas no sentido contrário. Iniciaram acompanhamento e deram ordem de parada com sinais sonoros e luminosos. Eles novamente se evadiram. Em certo ponto, conseguiu se aproximar dos indivíduos. Neste instante, o réu, na garupa, sacou o armamento e apontou para o depoente. Em defesa, disparou contra eles, mas não os atingiu. Continuaram o acompanhamento, passando por Itaquaquetuba e Itaim Paulista. Desistiram do acompanhamento. Posteriormente, soube que um dos indivíduos foi detido pela equipe do BAEP. Foi até a delegacia e reconheceu o réu. A arma foi apreendida. Reconheceu o revólver escuro. A moto era uma BMW 1250 R branca, com detalhes azuis e vermelhos e rodas douradas. No dia do roubo da moto, estava de serviço.

A testemunha ANTONIO, policial militar, em Juízo, reconheceu o réu e declarou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento com a sua equipe, quando o COPOM irradiou o acompanhamento de uma motocicleta BMW de grande porte, com dois indivíduos e o garupa armado. Deparam-se com a moto. O garupa desceu e adentrou um salão de cabeleireiros. Efetuada a abordagem, o réu disse que havia jogado um revólver dentro do banheiro. Localizaram a arma e o capacete no banheiro. O réu disse que comprou a arma através de uma rede social. O réu confessou que estava a bordo da BMW com um comparsa, sendo que havia outros dois em outra moto, na rodovia Ayrton Senna; e que estavam tencionados a roubar motos de alta cilindrada. Foi dada voz de prisão ao réu. Fizeram contato com a equipe da Rodoviária, que iniciou o acompanhamento. Eles informaram que o garupa apontou a arma para a equipe. Os policiais dispararam, mas nenhum foi atingido. O réu foi abordado no banheiro do estabelecimento. O réu falou que a moto era produto de ilícito, sem saber informar o paradeiro do comparsa que se evadiu com o veículo. A moto não foi apreendida nesta ocorrência. Não sabe se foi apreendida em data posterior.

Tem-se que os policiais narraram de forma uníssona os fatos, desde a localização do réu a bordo da motocicleta produto de roubo, até o deslinde da fuga que culminou na sua prisão e na apreensão da arma de fogo que ilegalmente portava.

Os policiais militares responsáveis pela prisão confirmaram que o réu tinha plena ciência da origem ilícita da motocicleta e que foi detido após dispensar a arma de fogo na lixeira do banheiro do estabelecimento onde buscou se ocultar.

O policial rodoviário confirmou que o réu, ocupando a garupa da motocicleta, apontou o armamento para a equipe durante a fuga, fato que ensejou os disparos narrados.

Pois bem.

A palavra dos policiais é digna de credibilidade, apesar das teses e argumentos da nobre defesa. Aliás, não haveria motivos para que os policiais militares falseassem a verdade com o único sentido de prejudicar o réu, que sequer conheciam antes da abordagem.

Nesse sentido: “A palavra do miliciano não pode ser, aprioristicamente, considerada indigna de fé, só porque ele ostenta essa qualidade, pois seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de sua diligência, fosse taxado de suspeito. Nesse passo, o dictum de policial, até prova em contrário, há de ser considerado bom e merecedor de credibilidade, máxime quando existe no feito prova material da infração” (TACRIM - SP - Ap.917.963/0, 11ª Câ. Rel. Juiz Xavier de Aquino, j. 13.2.95, v.u.).

Ademais, os depoimentos dos policiais são, na sua essência, harmônicos entre si, sendo certo que as pequenas divergências neles contidos não têm o condão de

enfraquecer a prova acusatória.

Decididamente, devem ser prestigiados os harmônicos e precisos depoimentos dos agentes públicos, sendo inquestionável o valor probatório das declarações.

Ainda, é de rigor ressaltar que, de acordo com o artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo que, no caso concreto, caberia às defesas produzir provas que desprestigiasses as palavras dos policiais. Sendo assim, com relação ao crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03, é de rigor a condenação do réu, pois a conduta do acusado encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03, sendo atestado pelo laudo que a arma tinha a numeração suprimida, não sendo o caso de desclassificação para o delito previsto no artigo 14 do citado diploma legal.

Com relação ao crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, também é de rigor a condenação do réu, pois restou comprovado que este sabia que a motocicleta era produto de ilícito, haja vista não ter apresentado qualquer explicação sobre a procedência do bem, ou indicação da existência de qualquer documento que comprovasse sua procedência. Inequívoco, portanto, o dolo do agente.

Inclusive, a prova dos autos dá conta que o réu e comparsa utilizavam a motocicleta produto de roubo para a prática de delitos.

Diante disso, estando comprovadas a materialidade e autoria dos crimes descritos na denúncia, não existindo causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam as culpabilidades ou extingam as punibilidades, é de rigor a condenação do réu como incurso no artigo 180, caput, e artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, observo que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis.

Assim, fixo as penas nos patamares mínimos em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA para a receptação dolosa e em 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA para o porte ilegal de arma de fogo de numeração suprimida.

Na segunda fase, não há agravantes e eventuais atenuantes (menoridade relativa) não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, em consequência, CONDENO o réu VICTOR ROCHA DA SILVA DE ABREU (RG. 57366873/SP), qualificado nos autos, às penas de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA e 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, pela prática dos delitos descritos, respectivamente, no artigo 180, caput, do Código Penal, e artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Verifico que o réu, além de ostentar registros de atos infracionais quando menor (fls. 54), é investigado pela prática do crime de roubo em outro feito (fls. 53).

Ademais, consta a informação de que, quando preso em flagrante, o réu teria confessado informalmente aos policiais que, junto aos comparsas, pretendiam subtrair motocicletas de grande porte (utilizando-se da motocicleta receptada e da arma de fogo apreendida).

Assim, diante das circunstâncias supracitadas, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou conceder o sursis penal, pois reputo insuficiente à reprimenda da conduta.

Em que pese a primariedade, atentando-se à gravidade em concreto dos delitos e à quantidade total das penas, o regime inicial de cumprimento de pena do réu será o SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, "b", do Código Penal, ainda que se considere o tempo em que permaneceu preso preventivamente.

O réu respondeu preso ao processo e ainda estão presentes os motivos e pressupostos autorizadores da segregação cautelar. Por isso, não faculto a ele o direito de recorrerem em liberdade.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional onde se encontra recolhido.

Oportunamente, expeça-se a guia de recolhimento.

No mais, considerando a inexistência de documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.
Custas devidas na forma da lei.
P.R.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA